主題精選：自由處分 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 共有土地協議信託給共有人之一
發布日期: 2025-04-15
內文
甲乙丙三人共有一筆A地，每人應有部分為1/3，由於丙具有地政士專業，因而三人協議將該A
地共同信託給丙，並簽訂信託契約書，約定由丙管理及處分，請問該信託契約是否有效？
解題關鍵
• (一) 各共有人，得自由處分其應有部分。 (二)按民法規定，契約交易雙方為對立之當事人，
因而兩者原則不得為同一人。 (三)僅法人為增進公共利益，得經決議對外宣言自為委託人及受
託人，並邀公眾加入為委託人。
結論
• (一) 甲乙應有部分為自由處分，故該2/3與丙之信託契約有效。 (二)丙自己的應有部分1/3，委
託給自己，違反契約對立性，該部分無效。
參考來源：曾榮耀編撰，信託法概要，附錄四精選案例，高點
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下